



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.777-2025

Santiago, nueve de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 2.403 (TCE), reclama el Partido Evolución Política, por su Administrador General Electoral don José Ignacio Moreno Zuloaga y su representante legal don Juan Manuel Santa Cruz Campaña, contra la Resolución N°G15007, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos electorales del partido por sus candidaturas a concejal en las elecciones de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, mantuvo las observaciones N°8, N°12, N°26 y N°28 del oficio de observaciones, rechazó los cuatro gastos y ordenó devolver \$30.494.200. Pide que se validen los gastos y se apruebe íntegramente la cuenta. El Servicio Electoral, a foja 2.581 (TCE), solicita el rechazo de la reclamación;

2°) Que, la observación N°8 recae en las facturas N°1599 y N°1603 de CCP Digital SpA, ambas de nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, por la creación y la promoción en redes sociales de la campaña de concejales del partido, por \$10.591.000 en total (fojas 46, 190, 19 y 20). El oficio de observaciones pidió el informe de actividades del proveedor y la justificación del valor de mercado (foja 2.062); la resolución, en cambio, la mantuvo porque los servicios se habrían prestado fuera del período de campaña (foja 2.386), reparo que no se formuló al partido y que, además, no es efectivo: las facturas se emitieron en septiembre de dos mil veinticuatro y la difusión se realizó entre el veintisiete de agosto y el veinticuatro de octubre de ese año, según el informe del proveedor, recibido conforme por el Administrador General Electoral, que se acompaña ante este Tribunal (foja 2.406), junto con el contrato, el reporte de la plataforma con el alcance y la inversión de la campaña y las comunicaciones sostenidas con la agencia durante ella (fojas 2.407 a 2.420). El informe de actividades sólo acredita la prestación del servicio y puede acompañarse en esta sede, y el valor pagado se ajusta a lo que la propia plataforma registra como inversión publicitaria, antecedente objetivo y ajeno al partido. La observación, en consecuencia, se levanta;





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.777-2025

3°) Que, la observación N°12 recae en las facturas N°11 y N°14 de Consultora Analítica SpA, de seis de septiembre y nueve de octubre de dos mil veinticuatro, por estudios, capacitación y asesoría para la campaña de concejales, por \$16.065.000 en total (fojas 738, 903, 25 y 26). El oficio de observaciones pidió los medios de comprobación del servicio y la justificación del valor de mercado (foja 2.063); la resolución la mantuvo porque los servicios se habrían prestado fuera del período de campaña (foja 2.387), lo que no es efectivo, pues el contrato rige del veintisiete de agosto al quince de octubre de dos mil veinticuatro y las facturas son de septiembre y octubre de ese año. La prestación del servicio está acreditada con el informe de actividades firmado por el proveedor y recibido por el partido, las comunicaciones sostenidas durante la campaña y los productos entregados, entre ellos un estudio telefónico nacional y el material de capacitación de los candidatos (fojas 2.422 a 2.567 TCE). En cuanto al precio, consta en un contrato celebrado antes de la campaña y no aparece desproporcionado en relación con lo entregado, sin antecedentes que indiquen una diferencia manifiesta con el valor de mercado; el propio Servicio Electoral, además, aceptó sin reparo en la cuenta del partido por sus candidaturas a consejero regional las otras dos facturas del mismo contrato, por igual suma. La observación, en consecuencia, se levanta;

4°) Que, la observación N°26 recae en la factura N°97690 de Bío Bío Comunicaciones S.A., de dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro, por frases radiales emitidas entre el quince y el veinticuatro de octubre de ese año, por \$3.670.017 (fojas 2.019 y 30). El Servicio Electoral la mantuvo porque la empresa fue condenada por prácticas antisindicales dentro de los dos años anteriores a la elección, lo que el artículo 15, inciso tercero, de la Ley N°19.884 prohíbe a los partidos. Sin embargo, este Tribunal ha resuelto, en las sentencias de veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis dictadas en las causas Roles N°1.696, 1.782, 1.796 y 1.801-2025, sobre el mismo proveedor y el mismo reparo, que el gasto debe aceptarse cuando el partido contrató con una radioemisora que figuraba inscrita, con tarifario aprobado, en el Sistema de





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.777-2025

Informe Tarifario del propio Servicio Electoral desde el veintinueve de junio de dos mil veinticuatro, con anterioridad a la contratación, circunstancia que configura una justa causa de error excusable y da cuenta de la buena fe del partido, sin que el Servicio la controvierta (Rol N°1.696-2025, considerandos 8° y 9°: «la colectividad ha incurrido en una justa causa de error excusable al contratar con la proveedora Bío Bío Comunicaciones S.A., toda vez que dicho medio de comunicación aparecía como un medio de comunicación inscrito y con su tarifario aprobado en el Sistema de Informe Tarifario del propio Servicio Electoral al momento de la prestación de los servicios»). En la especie concurren esas mismas circunstancias: los servicios se emitieron entre el quince y el veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro y se facturaron el dieciséis de ese mes, esto es, con posterioridad a la inscripción del tarifario (foja 2.019), y el partido invocó precisamente ese tarifario y su buena fe tanto al responder el oficio (foja 2.018) como al reclamar (fojas 2.569 y 2.570 TCE). La observación, en consecuencia, se levanta; el otro reparo del oficio, relativo al documento acompañado, se corrigió al responderlo;

5°) Que, la observación N°28 recae en el alojamiento de dirigentes del partido en el Hotel Araucano de Concepción, los días dieciséis y diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro, durante una gira de campaña, por \$168.183 (fojas 1.817 y 35), y se mantuvo únicamente porque no se acompañó el documento tributario (foja 2.388). Ante este Tribunal se acompaña la boleta electrónica N°4104 del hotel, de dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, cuyas fechas y monto coinciden con lo declarado (foja 2.574 TCE), y el pago ya constaba. Tratándose de un gasto declarado en la cuenta, de desplazamiento de dirigentes del partido en el período de campaña, cuyo único reparo era la falta de su respaldo, la observación se levanta; y

6°) Que, levantadas las cuatro observaciones, no subsisten gastos rechazados, la cuenta debe aprobarse sin observaciones y desaparece el excedente que la resolución ordena devolver conforme al artículo 12 de la Ley N°19.884, de modo que esa devolución debe dejarse sin efecto.





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.777-2025

Por estas consideraciones, **se acoge la reclamación** deducida a foja 2.403 (TCE) por el Partido Evolución Política contra la Resolución N°G15007, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, se levantan las observaciones N°8, N°12, N°26 y N°28, se aprueba sin observaciones la cuenta general de ingresos y gastos electorales del partido por sus candidaturas a concejal y se deja sin efecto la devolución de \$30.494.200 ordenada en su resuelvo 2.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.777-2025.-

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 09/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 09/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 09/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 09/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Mauricio Alonso Silva Cancino, quien presidió (S), doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1777-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 09/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 09 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 09/10/2026



5A918CD9-C8AE-4887-9A4D-294660805DDE

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.